东莞市塘厦镇“1·11”一般道路交通事故调查报告

2020年1月11日，在东莞市塘厦镇四黎中路99号路段发生一起轻型厢式货车碰撞行人，造成1人死亡的交通事故。

2020年1月14日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《广东生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》精神，东莞市人民政府成立了东莞市塘厦镇“1·11”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由塘厦镇党委委员、公安分局局长李永书任组长，塘厦镇监察室、塘厦镇总工会、塘厦镇公安分局、塘厦交警大队、塘厦交通分局、塘厦应急管理分局等多个部门派员组成，并邀请深圳市龙华新区人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

“粤B1Z90S”号轻型厢式货车，品牌型号：“新飞”牌，发动机号：，车辆识别代号：，所有人：深圳市鸿安物流有限公司，使用性质：货运，核定载质量：1165kg，初次登记日期：2018年01月22日，注册日期为2018年1月22日，检验有效期止：2021年01月31日，强制报废期止：2033年1月22日，状态：违法未处理状态。该车总质量为4495千克，《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条的规定，无需按照规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。该车购有交通事故强制责任险和商业险，强制险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，强制险保单号：;商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，商业险保单号：，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。

经查：“粤B1Z90S”号轻型厢式货车近两年内的违法和事故记录：11条交通违法行为记录；没有发生过重大交通事故。“粤B1Z90S”号轻型厢式货车实际支配人为彭望欣个人。“粤B1Z90S”号轻型厢式货车与深圳市鸿安物流有限公司是挂靠关系。

（二）肇事驾驶员情况

“粤B1Z90S”号轻型厢式货车驾驶人：廖兵，男，1990年9月30日出生，汉族，住湖南省常宁市烟洲镇，身份证号：，持C1M型机动车驾驶证，档案编号：，初次领驾驶证日期：2014年10月23日，有效期至2020年10月23日；于2017年2月15日取得相应的货运驾驶员从业资格证。

经查，廖兵近三年交通违法、记分、事故记录及处理情况：有三条交通违法、记分记录；没有事故记录。经对车辆运行轨迹和卡口监控比对分析，排除其连续驾驶疲劳嫌疑；经广东省康怡司法鉴定中心检测，事故发生时廖兵血液中未检查到乙醇成分。廖兵与“粤B1Z90S”号轻型厢式货车实际支配人彭望欣于2018年4月8日签订有劳动合同，该合同无固定期限，彭望欣按月给廖兵支付劳动报酬。

（三）检验鉴定情况

1、经交警部门委托广东至信司法鉴定所对“粤B1Z90S”号轻型厢式货车进行车辆安全技术检验，得到如下鉴定结论“粤B1Z90S”号轻型厢式货车制动系统、转向系统符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7528-2017）的相关要求；灯光系统（右前位灯）不符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7528-2017）的相关要求。

2、经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对“粤B1Z90S”号轻型厢式货车事发时的行驶速度进行鉴定，得到如下鉴定结论“粤B1Z90S”号轻型厢式货车的汽车行驶记录仪记录事发时的行驶速度为50km/h（事发路段限速是60km/h）。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点2020年01月11日05时30分为晴。

2、道路情况。事发路段为十字路口，现场无设置斑马线及设置信号灯，有治安监控及社会监控（店铺监控），限速是60km/h。事故路段四黎中路呈南北走向，从龙背岭往大坪方向，干沥青路面。双向四车道，事发路段的车道宽从左往右数分别为：400厘米、350厘米、350厘米、400厘米。经查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。近3年内，事故发生路段未发生造成人员伤亡的道路交通事故，未被列入事故多发路段或安全隐患路段。

3、肇事车辆停车位置:事故发生后“粤B1Z90S”号轻型厢式货车车头朝大坪（南）方向，车尾朝龙背岭（北）方向。

4、车辆痕迹: “粤B1Z90S”号轻型厢式货车前挡风玻璃左侧碰撞损坏。

5、路面痕迹: “粤B1Z90S”号轻型厢式货车发生事故后没有移动现场，现场留有血迹及有刹车痕。

（五）涉事单位及人员的基本情况

1、深圳市鸿安物流公司，“粤B1Z90S”号轻型厢式货车登记所有人。该公司为一家自然人独资企业，该公司《营业执照》统一社会信用代码：9144030035956374X9，法定代表人：曾继凤，成立日期: 2015年12月16日，住所：广东省深圳市龙华新区龙华街道工业东路上油松尚游公馆1012室。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可深字 号，经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），证件有效期：2019年12月27日至2023年12月26日，发证机关：深圳市交通运输局。登记于该公司名下有8辆车辆。

2、彭望欣，粤B1Z90S号轻型厢式货车实际支配人。男，汉族，身份证号： ，户籍地：湖南省常宁市烟洲镇 。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1、 事故造成1人死亡

死者：孔德全,男,1950年10月26日出生,汉族,身份证住址：四川省泸州市纳溪区护国镇 ，身份证号： 。经法医鉴定，证实孔德全符合交通事故致重型颅脑损伤合并胸部损伤死亡。

2、直接经济损失情况

经统计核算，事故造成的直接经济损失约为35万元。

二、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2020年1月11日，廖兵驾驶“粤B1Z90S”号“新飞”牌轻型厢式货车装载840 kg（核定载质量：1165kg）面包牛奶等食品从位于东莞市茶山镇的东莞市华雪食品有限公司出发，并沿塘厦四黎中路前往深圳市观澜。2020年01月11日05时30分许，该车从龙背岭往大坪方向行驶，以50km/h的行驶速度（事发路段限速是60km/h）途经东莞市塘厦镇四黎中路99号路段时，该车车头与从左往右横过道路的行人孔德全发生碰撞，由此造成孔德全受伤送医院抢救无效死亡及车辆损坏。

（二）应急处置情况

1月11日05时33分，塘厦交警大队指挥中心接群众电话报警，称在东莞市塘厦镇四黎中路99号路段，一辆货车与一名行人发生碰撞，有人受伤的交通事故。接报后，大队指挥中心立即指令值班领导带领事故处理民警、路面巡逻警力和120救护中心赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。2020年1月11日05时36分塘厦交警大队民警、辅警出警，05时56分到达现场，发现一辆车号为粤B1Z90S号“新飞”牌轻型厢式货车停放在四黎中路99号路段，受伤行人由东莞市东南部中心医院救护车拉回医院抢救。经现场勘查完毕，肇事车辆拖至停车场停放保管。现场道路于当日06时30分恢复交通。

（三）应急处置评估意见

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（四）善后处理情况

事故发生后，交警部门积极组织人员做好死者家属的善后安抚工作。2月20日，交警部门作出《道路交通事故认定书》(东公交认字[2020]第20200000004号)认定：当事人廖兵负此事故的同等责任;当事人孔德全负此事故同等责任。2月18日，死者尸体火化。孔德全家属孔维兵于2020年2月24日向东莞市交警支队提出书面复核申请，2020年3月11日，东莞市交警支队对此事故决定予以维持原道路交通事故认定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、廖兵，驾驶机动车上路行驶，对应当发现的危险情况没有及时发现，导致事故发生。

2、孔德全，横过道路，没有在确认安全后通过，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市塘厦镇“1·11”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

四、事故相关责任单位及有关人员履职情况

（一）深圳市鸿安物流有限公司

2018年07月，彭望欣以24万元的价格从深圳市鸿安物流公司购买粤B1Z90S号“新飞”牌轻型厢式货车，双方没签订买卖合同和办理过户手续，彭望欣购买车辆及聘用司机并组织经营。彭望欣将该车挂靠在深圳市鸿安物流有限公司，双方签订《深圳市鸿安物流有限公司挂靠协议》，彭望欣挂靠车辆的上户费用由深圳市鸿安物流有限公司承担，车辆每月应支付的养路费、运管费、工商费、税、年（季）检费等与车辆相关的费用均由彭望欣承担办理，协议该车挂靠经营期限：2018年1月22日至2020年5月1日。

深圳市鸿安物流有限公司建立了安全生产管理机构但未提供安全管理员任命书，公司主要负责人及安全管理人员均未取得相关证件；有建立安全生产管理制度，但制度不健全，未建立安全生产投入制度、劳动防护用品管理制度；安全生产管理档案资料不齐全，无安全资金投入台账、无安全隐患检查记录；有开展岗前培训，无开展再教育培训，无组织安全生产应急演练；无自行召开安全生产例会；存在对涉事车辆以包代管的情况。

（二）东莞市交通运输局塘厦分局

塘厦交通分局担负辖区内道路运输安全监管职责，一直以来塘厦交通分局领导高度重视道路交通运输安全的监管工作。2019年以来，行后联合公安、交警等部门，加强联合执法，积极开展了整治非法营运、治超、治摩、禁毒专项执法行动，特别是经常开展打击“两客一危一货”违法行为的专项行动。据统计，2019年，塘厦交通分局共出动执法人员1000多人次，查处交通违法案件149宗（运政142宗、路政7宗）：其中运政案件非法营运小轿车12宗，非法危运3宗，大客车不按站点停靠24宗，泥头车扬撒16宗，非法驾校教练车41宗，维修违章25宗，其它案件21宗；路政案件7宗，其中乱埋设管线3宗、乱摆摊设点4宗；联合公安、交警部门查处超限超载运输案件568宗；检查交通运输企业139家次，发现存在问题72家次，发出整改通知书6家次，依法注销1家因没有落实安全生产管理相关工作的道路运输企业。通过开展交通综合执法专项行动，切实维护了塘厦镇道路运输市场秩序和保护公路路产路权，有效的保障了我镇道路交通运输安全。

同时塘厦交通分局还注重强化对货运源头的检查和宣传教育力度。对辖区内货运源头单位，塘厦交通分局已实现每月安全检查制度，通过“边检查、边宣贯”的方式向其运输企业负责人宣传交通运输行业法律、法规，预防货运源头单位出现违规作业特别是超限、超载配载货物，真正从源头上遏制超限、超载车辆出场上路。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）责任认定及处理建议

1、廖兵，驾驶灯光系统不符合要求的机动车上路行驶，对应当发现的危险情况没有及时发现。该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，建议由交警部门依法对其进行处理。

2、孔德全，横过道路，没有在确认安全后通过。该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

3、深圳市鸿安物流有限公司没有按照有关规定建立健全安全生产管理相关制度，安全生产主体工作落实不到位，对涉事车辆以包代管，违反了《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由深圳市应急管理部门对其依法进行处理。

（二）其他法律责任

在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范措施和建议

（一）进一步加大宣传力度，增强安全警示意识

交警大队、交通分局和应急分局等部门要充分利用各种平台，加大安全宣传力度，对辖区内驾驶人员和客货运输企业等重点单位开展安全生产宣传教育。警醒相关责任人严格落实安全生产责任制度，用事故案例警示人、教育人。努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范亡人事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（二）进一步整治货运车辆交通违法行为

要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为，对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的实时动态。重点整治货运车辆超限超载、超速、冲红灯、疲劳驾驶、违法停靠等违法行为，突出重点路口、路段，重点时段，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（三）进一步加强对货物源头单位的执法和检查

按照职责分工，要深入货运源头单位进行宣传教育，教育从业人员严格遵守安全生产制度，督促其完善治理超限超载硬件设施，建立健全货运车辆进出场规定，严格把好车辆装货关、出场关。对其超限超载行为，严格落实“一超四罚”。

东莞市塘厦镇“1·11”一般道路交通事故调查组

2020年5月8日

扫一扫在手机打开当前页